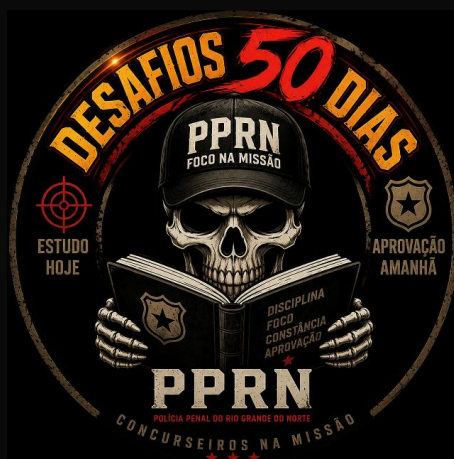




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	26
DATA	22 / 08 / 2026 — Sábado
MATÉRIA 1	Execução Penal (Peso 2) — Indulto e Comutação de Pena
MATÉRIA 2	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Inquérito Policial e Ação Penal
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Indulto e Comutação de Pena

DIA 26 · 22/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Indulto, graça e comutação se parecem muito, e a banca adora testar exatamente essa semelhança — quem confunde os três perde questão fácil.

Indulto, graça e comutação

Indulto: extingue a punibilidade, concedido **coletivamente**, por decreto do Presidente da República (Art. 84, XII, CF/88). **Graça:** também extingue, mas é **individual**, mediante provocação. **Comutação:** **substitui ou reduz** a pena, sem extingui-la integralmente.

Procedimento e órgãos envolvidos

Os requisitos objetivos e subjetivos (como bom comportamento carcerário) são fixados no próprio **decreto presidencial** concessivo. O **Conselho Penitenciário** emite parecer sobre indulto e comutação — exceto quando o pedido de indulto se fundamenta no **estado de saúde** do preso.

Esquema — Indulto × Graça × Comutação

Instituto	Efeito	Forma
Indulto	Extingue a punibilidade	Coletivo
Graça	Extingue a punibilidade	Individual
Comutação	Substitui/reduz a pena	Coletivo (geralmente)

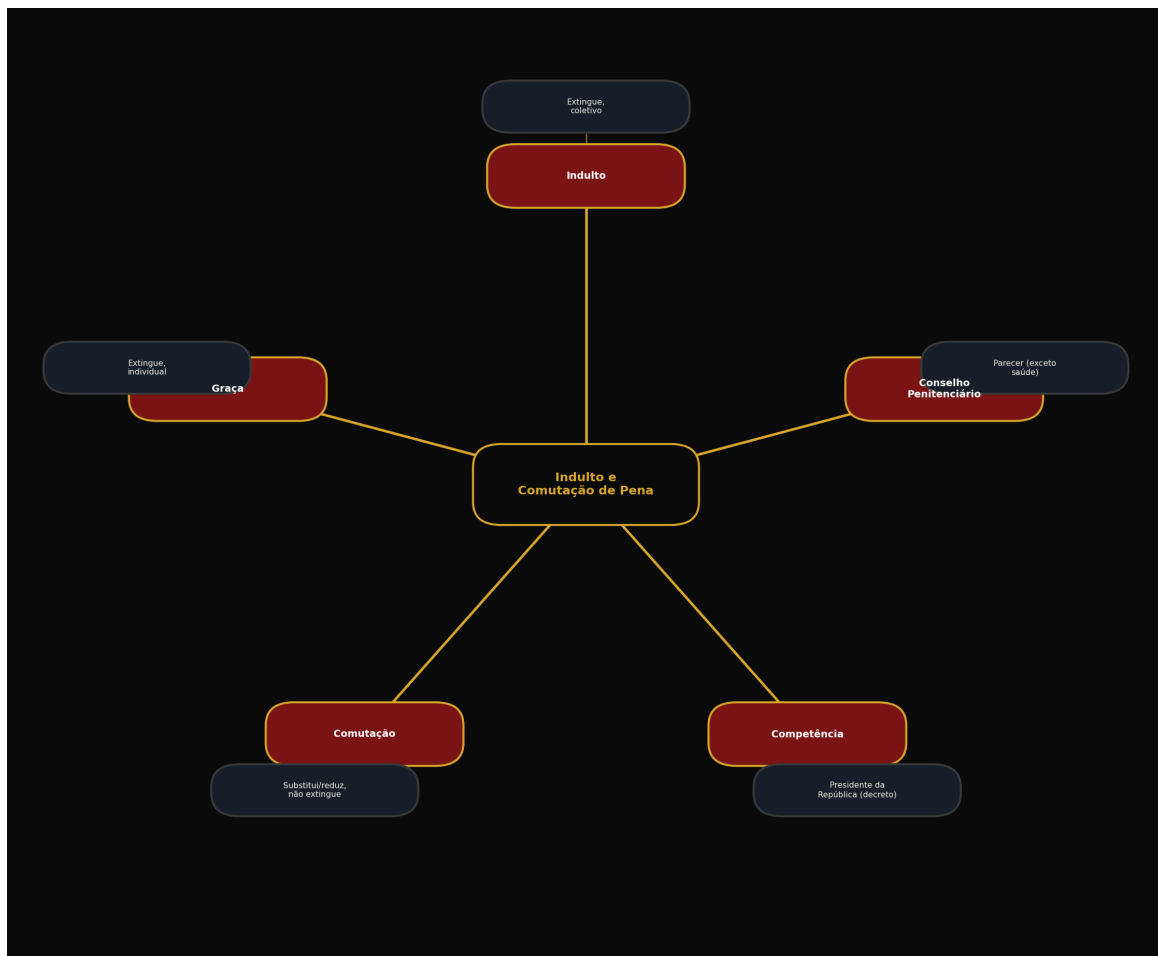
Pontos de atenção para fixar

- INDULTO extingue, é coletivo. GRAÇA extingue, é individual. COMUTAÇÃO só substitui/reduz.
- Competência para os três: **Presidente da República**, mediante decreto.
- Conselho Penitenciário opina, **exceto** em indulto por motivo de saúde.
- O próprio decreto pode **excluir categorias** de crimes (como hediondos) do benefício.
- Registro de condenação, em regra, **permanece** para fins de reincidência, mesmo com o indulto.

Mapa mental

Indulto e Comutação de Pena

DIA 26 · 22/08/2026



Indulto, graça e comutação de pena — efeitos, competência e órgãos envolvidos.

Inquérito Policial e Ação Penal

DIA 26 · 22/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Inquérito policial e ação penal são a espinha dorsal do processo penal — quem entende essa base resolve com facilidade questões sobre qualquer procedimento penal mais específico.

Inquérito policial

Procedimento **administrativo**, presidido pela autoridade policial, de natureza **inquisitiva** (sem contraditório pleno), em regra **sigiloso**, e **dispensável** para a ação penal se já houver elementos suficientes. Pode ser instaurado por portaria, requisição do MP/Juiz, ou requerimento do ofendido.

Espécies de ação penal

Pública incondicionada: MP oferece denúncia por iniciativa própria. **Pública condicionada**: depende de representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. **Privada**: promovida pelo próprio ofendido, mediante queixa, com prazo decadencial de **6 meses**.

Arquivamento do inquérito (Pacote Anticrime)

Desde a reforma do Art. 28 do CPP, o arquivamento é determinado diretamente pelo **Ministério Público**, com comunicação ao juiz e à vítima, sujeito a revisão pela própria instância revisional do MP — não mais exigindo homologação judicial.

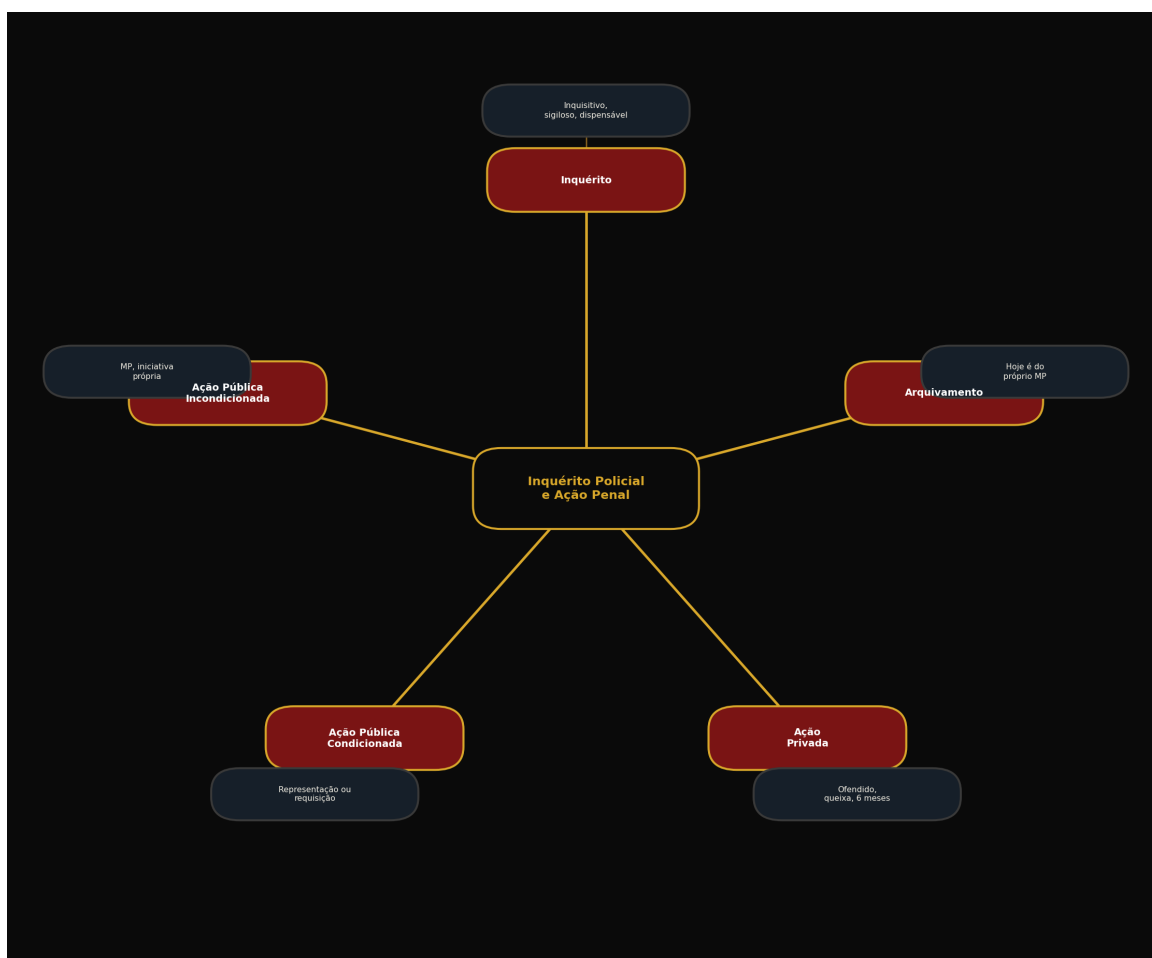
Pontos de atenção para fixar

- DENÚNCIA é do Ministério Público; QUEIXA é do ofendido — não troque os dois.
- Inquérito é **inquisitivo** — contraditório pleno só existe na fase processual.
- Arquivamento hoje é decisão do **próprio MP**, não mais do juiz (mudança recente).
- Prazo decadencial da queixa: **6 meses**, contados do conhecimento da autoria.
- Arquivamento, em regra, **não** produz coisa julgada material — admite desarquivamento.

Mapa mental

Inquérito Policial e Ação Penal

DIA 26 · 22/08/2026



Inquérito policial e ação penal — espécies, titularidade e arquivamento.